OPOSICIÓN UTRERA | TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | MATERIAS ESPECÍFICAS · TEMA 38

Tema 38: Protección de menores: legislación básica. El maltrato infantil y el abuso sexual. Programas de información y prevención del abuso sexual

Ámbito: Protección Jurídica a la Infancia, Maltrato Infantil, Abuso Sexual, Escala VALÓRAME y Acción Socioeducativa Municipal

Tema 38 — Protección de menores: legislación básica. El maltrato infantil y el abuso sexual. Programas de información y prevención del abuso sexual

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026).
Bloque: Materias Específicas. Ámbito: Protección a la Infancia, Maltrato Infantil, Abuso Sexual e Intervención Socioeducativa Municipal.

1. Introducción y Marco Doctrinal de la Protección a la Infancia

La protección integral de la infancia y la adolescencia constituye el mandato ético y jurídico más exigente de las sociedades democráticas contemporáneas. A lo largo del siglo XX, la concepción del menor experimentó una revolución copernicana: de ser considerado un mero objeto pasivo de propiedad paterna o de compasión asistencial bajo la doctrina tutelar de la situación irregular, el niño y la niña pasaron a ser reconocidos formalmente como **sujetos plenos de derechos individuales**, titulares indiscutibles de dignidad, protección y participación social activa.

En el ordenamiento jurídico español y andaluz, el deber de garantizar el **buen trato infantil** y una vida libre de cualquier forma de violencia se consagra como un principio de orden público. La violencia contra la infancia —y en su grado de mayor gravedad, el maltrato físico, la negligencia grave y el abuso sexual infantil— no representa un asunto circunscrito a la privacidad del ámbito doméstico, sino una gravísima vulneración de los derechos humanos y un problema de primer orden de salud pública y justicia social.

En la esfera de la **Administración Local**, los artículos 25.2.e y 26.1.c de la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, en concordancia con el artículo 9.1.d de la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)** y la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**, sitúan a los Servicios Sociales Comunitarios como la puerta de entrada de proximidad imprescindible para la detección precoz, la evaluación del riesgo y la preservación familiar.

Para el Educador y la Educadora Social del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, el conocimiento exhaustivo del marco normativo estatal y autonómico, el dominio de los indicadores diagnósticos del maltrato y del abuso sexual, y la aplicación rigurosa de instrumentos oficiales como la escala **VALÓRAME** resultan determinantes para salvaguardar el interés superior del menor y desplegar programas eficaces de prevención, capacitación familiar y reparación socioeducativa en el municipio.

```
                PARADIGMA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL
+-------------------------------------------------------------------------+
| CONVENCIÓN DERECHOS DEL NIÑO 1989  | El menor como SUJETO de derechos   |
| LOPJM 1/1996 (Reformas 2015)       | Deslinde nítido: RIESGO vs DESAMP. |
| LOPIVI 8/2021                      | Deber cualificado de denuncia y    |
|                                    | erradicación de toda violencia     |
| LEY 4/2021 DE ANDALUCÍA            | Promoción del buen trato y         |
|                                    | coordinación interinstitucional    |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

2. Legislación Básica en Materia de Protección de Menores

2.1. Marco Jurídico Internacional y Europeo

1. **Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN, 1989)**:
2. Ratificada por España en 1990 (*BOE de 31 de diciembre de 1990*), es la carta magna universal de la infancia:
   - *Artículo 3*: Consagra el **interés superior del menor (*the best interests of the child*)** como consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales o las autoridades administrativas.
   - *Artículo 19*: Mandata a los Estados la adopción de todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra **toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual**, mientras se encuentre bajo la custodia de los padres o cuidadores.
   - *Artículo 34*: Deber específico del Estado de proteger al menor contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.
3. **Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote, 2007)**:
4. Ratificado por España en 2010, es el tratado internacional de referencia para tipificar como delitos la captación de menores con fines sexuales (*grooming*), el abuso sexual infantil y la pornografía infantil, obligando a los Estados a implementar medidas de prevención y asistencia especializada.

2.2. Marco Jurídico Estatal

El entramado legal español descansa sobre el artículo 39 de la Constitución Española de 1978 (protección integral de los hijos e imperativo de los tratados internacionales de protección de menores) y se articula en tres grandes leyes estatales:

2.2.1. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM)

Profundamente modificada por la **Ley 26/2015, de 28 de julio**, y la **Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio**, estableció la distinción conceptual y competencial básica del derecho de menores en España:

```
                    DISTINCIÓN LEGAL: RIESGO VS. DESAMPARO
=========================================================================
SITUACIÓN DE RIESGO (Art. 17 LOPJM):
* Definición: Perjuicio en el desarrollo personal, familiar, social o
  educativo del menor originado por el ejercicio inadecuado de los deberes
  parentales, que NO alcanza la gravedad suficiente para justificar la
  separación del núcleo familiar.
* Competencia: Administración Local (Servicios Sociales Comunitarios).
* Actuación: Proyecto de Intervención Social (PIS) y Proyecto Educativo
  Individualizado (PEI) preservando al menor en su hogar familiar.
-------------------------------------------------------------------------
SITUACIÓN DE DESAMPARO (Art. 18 LOPJM):
* Definición: Situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento
  o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección
  (patria potestad/tutela), privando al menor de la necesaria asistencia
  moral o material.
* Competencia: Administración Autonómica (Entidad Pública de Protección).
* Consecuencia Jurídica: Asunción de la TUTELA AUTOMÁTICA por ministerio
  de la ley, suspensión de la patria potestad y retirada del menor.
=========================================================================
```

- **Primacía del Acogimiento Familiar**: La reforma de 2015 consagró de forma tajante que, en caso de separación familiar, **el acogimiento familiar prevalecerá siempre sobre el acogimiento residencial**, quedando este último como estrictamente subsidiario. Asimismo, se fijó el mandato de que los menores de tres años (y con carácter preferente los menores de seis años) **no ingresen en centros de acogida residencial**, debiendo ser atendidos prioritariamente en familias de acogida de urgencia o familias ajenas.

2.2.2. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio (LOPIVI)

La **Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)** constituye un hito legislativo vanguardista a nivel mundial. Sus aportaciones nucleares para las corporaciones locales y la Educación Social son: 1. **Definición Legal de Violencia (artículo 2)**: Toda acción, omisión o trato negligente que prive a los menores de sus derechos y bienestar, que amenace o lesione su integridad física, psicológica o sexual. 2. **Deber General y Cualificado de Notificación y Denuncia (artículos 15 y 16)**: - *Deber general*: Toda persona que advierta indicios de violencia tiene la obligación legal de comunicarlo inmediatamente a las autoridades o al teléfono de ayuda a la infancia. - *Deber cualificado*: Los profesionales de servicios sociales, sanitarios y docentes que, en el ejercicio de sus funciones, tengan conocimiento de indicios de violencia sobre menores, están obligados a denunciarlo de inmediato a la Fiscalía o autoridad judicial y a los Servicios Sociales, **prevaleciendo este deber sobre cualquier obligación de sigilo o secreto profesional**. 3. **Nuevas Figuras de Protección Especializadas**: - Creación obligatoria del **Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección** en todos los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria (art. 34). - Creación del **Delegado o Delegada de protección** en las entidades deportivas, de ocio y tiempo libre (art. 48). 4. **Imprescriptibilidad de Delitos contra Menores (Modificación del art. 132 CP)**: - La LOPIVI amplió sustancialmente los plazos de prescripción de los delitos más graves contra la libertad sexual, trata y lesiones graves a menores: el cómputo de la prescripción **no comienza hasta que la víctima cumple 35 años de edad** (superando la traba psicológica de las víctimas que tardan décadas en verbalizar el trauma). 5. **Garantía Judicial y Prueba Preconstituida Obligatoria**: - Establece la práctica preceptiva de la **prueba preconstituida** en la fase de instrucción penal para menores de 14 años o personas con discapacidad (declaración grabada por psicólogos en sala Gesell para evitar que el menor tenga que comparecer y revivir el trauma en el juicio oral, erradicando la victimización secundaria). 6. **Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata (artículo 57)**: - Obligatoriedad para cualquier persona que pretenda trabajar en contacto habitual con menores de aportar un **certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos**.

2.2.3. Código Penal (Ley Orgánica 10/1995 reformada)

- **Edad de Consentimiento Sexual**: Desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, la edad legal de consentimiento sexual en España se sitúa en los **16 años cumplidos** (anteriormente fijada en 13 años). Cualquier acto sexual de un adulto con un menor de 16 años sin consentimiento válido es delito de agresión sexual a menores.
- **Tipologías Delictivas**: Delitos de maltrato intrafamiliar habitual (art. 173.2 CP), abandono de menores (art. 226 CP), abusos y agresiones sexuales en menores de 16 años (arts. 178 y 181 CP), captación con fines sexuales o **ciberacoso sexual infantil / *grooming*** (art. 183 ter CP) y pornografía infantil (art. 189 CP).

2.3. Marco Normativo Autonómico en Andalucía

1. **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**:
2. Ley autonómica que regula los derechos de los niños y adolescentes andaluces, las medidas de apoyo a las familias, la prevención del maltrato, el acogimiento familiar y residencial y la coordinación interinstitucional entre la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos.
3. **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección:
4. Regula el funcionamiento, financiación y metodología de los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**, dispositivos interdisciplinares especializados (psicólogo/a, trabajador/a social y educador/a social) concertados entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales de más de 20.000 habitantes.
5. **Orden de 30 de julio de 2019**, por la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desprotección en los servicios sociales comunitarios y especializados (**VALÓRAME**):
6. Instrumento baremado oficial de uso preceptivo en Andalucía para clasificar las situaciones familiares en: **Sin riesgo apreciable, Riesgo Leve, Riesgo Moderado, Riesgo Grave y Desamparo**.

---

3. El Maltrato Infantil y el Abuso Sexual: Concepto, Tipologías e Indicadores

3.1. Concepto Científico de Maltrato Infantil

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Internacional de la Infancia definen el **maltrato infantil** como toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres, tutores o cuidadores habituales, que compromete la satisfacción de las necesidades básicas (físicas, cognitivas y socioemocionales) del menor, amenazando o lesionando su desarrollo integral, su salud psicofísica o su supervivencia.

```
                    TIPOLOGÍAS DE MALTRATO INFANTIL
+--------------------+-----------------------------------------------------+
| TIPOLOGÍA          | MANIFESTACIÓN PRIMARIA                              |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
| 1. Maltrato Físico | Daño corporal deliberado (golpes, quemaduras).      |
| 2. Negligencia     | Desatención básica continuada (higiene, comida).    |
| 3. Maltrato Emoc.  | Hostilidad verbal, aterrorizar, violencia vicaria.|
| 4. Abuso Sexual    | Implicación del menor en actos sexuales adultos.    |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
```

3.2. Clasificación Canónica de las Tipologías de Maltrato

1. **Maltrato Físico**:
2. Cualquier acción voluntaria o no accidental ejecutada por un cuidador que provoca lesiones físicas corporales, hematomas, contusiones, fracturas óseas, quemaduras o traumatismos craneales en el menor.

3. Cuadro clínico específico: El **Síndrome del Niño Zarandeado (*Shaken Baby Syndrome*)**, provocado por la sacudida violenta del lactante, que causa hemorragias retinianas, hematoma subdural y edema cerebral sin signos externos visibles, con alta mortalidad o daño cerebral permanente.
4. **Negligencia o Abandono Físico y Cognitivo**:
5. Es la tipología de mayor prevalencia en los Servicios Sociales Comunitarios (supera el 60-70% de los expedientes de riesgo).
6. Consiste en la falta crónica de satisfacción de las necesidades básicas del menor cuando los progenitores disponen de los medios para cubrirlas: falta de nutrición adecuada, vestimenta impropia o andrajosa, falta extrema de higiene corporal, abandono en la supervisión médica (no acudir a revisiones pediátricas obligatorias, no administrar fármacos prescritos) y desatención escolar (**absentismo escolar crónico** permitido por la familia).
7. **Maltrato Emocional o Psicológico**:
8. Pauta persistente de interacción destructiva caracterizada por el rechazo activo, los insultos denigrantes sistemáticos, las amenazas de abandono, el aislamiento forzado del menor, el chantaje emocional o la corrupción moral (inducir al menor a delinquir o consumir drogas).
9. Incluye de manera destacada la **Violencia Vicaria**: violencia de género ejercida por el progenitor agresor sobre los hijos menores con el propósito deliberado de causar el máximo sufrimiento psicológico a la madre.
10. **Abuso Sexual Infantil (ASI)**:
11. Cualquier contacto o interacción sexual entre un menor de edad y un adulto o un igual que, por razón de edad, madurez o desarrollo psicofísico, se encuentra en una posición de poder, autoridad o ventaja física sobre el menor.
12. *Modalidades de ASI*:
    - **Intrafamiliar o Incestuoso**: Perpetrado por progenitores, padrastros, abuelos, tíos o hermanos mayores. Se caracteriza por el secretismo crónico, la manipulación afectiva, la confusión de lealtades y un daño devastador en el apego.
    - **Extrafamiliar**: Perpetrado por personas conocidas del entorno del menor (vecinos, monitores, entrenadores, docentes) o desconocidos.
    - **Con contacto físico**: Tocamientos libidinosos genitales o corporales, masturbación forzada o inducida, sexo oral y penetración (vaginal o anal).
    - **Sin contacto físico**: Exhibicionismo, voyeurismo, exposición a material pornográfico adulto, producción de pornografía infantil y **grooming** (captación y acoso telemático deliberado de un menor mediante engaño o chantaje a través de redes sociales para obtener material íntimo o concertar citas sexuales, art. 183 ter CP).

3.3. Indicadores Diagnósticos del Maltrato y Abuso Sexual

El Educador/a Social debe identificar los signos y banderas rojas (*red flags*) conductuales y físicas para activar los circuitos de protección:

Tipología	Indicadores Físicos	Indicadores Conductuales y Emocionales
Maltrato Físico	Hematomas en zonas protegidas (orejas, cuello, glúteos, abdomen), fracturas en espiral, quemaduras simétricas con patrón de inmersión en agua hirviendo.	Temor visible ante el contacto físico de adultos, sobresaltos, agresividad reactiva, vestimenta inapropiada para ocultar marcas en verano.
Negligencia	Olor corporal fétido, piojos crónicos no tratados, ropa rota o sucia, desnutrición, retraso ponderoestatural no orgánico, caries masivas.	Hambre insaciable (robar comida a compañeros), somnolencia en clase, absentismo reiterado, asunción precoz de responsabilidades parentales (**parentificación**).
Maltrato Emocional	Retraso psicomotor no orgánico, enuresis/encopresis secundaria, trastornos del sueño, somatizaciones (cefaleas, vómitos).	Autoconcepto deteriorado, mutismo selectivo, apatía extrema, sumisión excesiva, conductas autolesivas no suicidas (CANS) e ideación suicida.
Abuso Sexual Infantil	Dificultad para sentarse o caminar, enrojecimiento, laceraciones o sangrado anogenital, dolor al orinar o defecar, ITS en menores de 14 años.	**Sexualización patológica precoz** (juegos sexuales explícitos con muñecos o compañeros impropios de la edad evolutiva), rechazo pánico a desnudarse o a bañarse, dibujos con genitales hipertrofiados, pesadillas y TEPT complejo.

4. Programas de Información y Prevención del Abuso Sexual

El abordaje integral del abuso sexual infantil exige un despliegue sistémico y coordinado estructurado en tres niveles de prevención en el ámbito socioeducativo y comunitario:

```
                PIRÁMIDE PREVENTIVA DEL ABUSO SEXUAL
=========================================================================
PREVENCIÓN PRIMARIA / UNIVERSAL:
* Programas escolares de autoprotección corporal ("Mi cuerpo es mío").
* Romper la ley del secreto malo | Red de adultos de confianza.
* Formación obligatoria a profesionales y familias.
-------------------------------------------------------------------------
PREVENCIÓN SECUNDARIA / PRECOZ:
* Detección temprana mediante escala VALÓRAME y hoja SIMIA.
* Deber cualificado de denuncia (LOPIVI art. 16 y LECrim art. 262).
-------------------------------------------------------------------------
PREVENCIÓN TERCIARIA / REPARADORA:
* Atención psicológica especializada del trauma relacional.
* Modelo Barnahus (Casa de los Niños) y Prueba Preconstituida.
=========================================================================
```

4.1. Prevención Primaria: Programas de Autoprotección para la Infancia

La prevención universal tiene como objetivo empoderar a los niños y niñas suministrándoles habilidades cognitivas y asertivas para identificar situaciones de riesgo sexual y buscar ayuda inmediata:

1. **La Campaña "Uno de Cada Cinco" y la Regla de Kiko (Consejo de Europa)**:
2. Diseñada en el marco del Convenio de Lanzarote, enseña a menores de Educación Infantil y Primaria la **Regla de los Calzones o de la Ropa Interior**:
   - *"Las partes del cuerpo que cubre la ropa interior son privadas; nadie puede tocarlas, mirarlas ni pedirte que las toques o las mires, excepto los médicos cuando estás enfermo en presencia de tus padres o papá/mamá cuando te limpian si eres pequeño".*
3. **Ejes Pedagógicos de los Programas Preventivos de Autoprotección**:

4. **Propiedad del propio cuerpo**: Inculcar el principio de que *"mi cuerpo me pertenece a mí"* y que el menor tiene el derecho inalienable a decir "no" ante cualquier contacto físico no deseado, incluso de familiares cercanos.
5. **Diferenciación de Contactos y Caricias**: Distinguir entre caricias buenas (generan bienestar y seguridad), caricias malas (causan dolor o desagrado) y **caricias confusas** (aquellas que hacen sentir incómodo, culpable o desconcertado al menor).
6. **Desmontar los Secretos Malos**: Los agresores sexuales operan siempre bajo la amenaza del secreto ("si lo cuentas le pasará algo a tu madre", "es nuestro juego secreto"). El programa enseña que los **secretos buenos** son transitorios y producen alegría (un regalo sorpresa), mientras que los **secretos malos** causan angustia, dolor o miedo y **jamás deben guardarse**.
7. **La Red de Seguridad o Adultos de Confianza**: Enseñar al menor a identificar como mínimo a tres o cuatro adultos seguros de su entorno (un maestro, la abuela, el educador social, el médico) a los que acudir inmediatamente si alguien vulnera sus límites corporales.

4.2. Prevención Secundaria: Notificación Precoz y Sistema SIMIA en Andalucía

En Andalucía, la detección del maltrato y abuso sexual se articula mediante el **Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA)**: - Todo profesional del ámbito sanitario, educativo, policial o de servicios sociales que detecte un caso de sospecha o certeza de maltrato infantil está obligado a cumplimentar la **Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil**. - La hoja SIMIA se remite a los Servicios Sociales Comunitarios municipales (para valorar riesgo leve o moderado) y, en caso de gravedad o abuso sexual urgente, se traslada simultáneamente al **Juzgado de Guardia**, a la **Fiscalía de Menores** y al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía. - **Exención del Secreto Profesional**: Conforme al artículo 16 de la LOPIVI y el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el personal técnico no comete delito de revelación de secretos al poner en conocimiento de la autoridad judicial indicios de maltrato o abuso sexual hacia menores.

4.3. Prevención Terciaria: El Modelo Barnahus y la Prueba Preconstituida

Para evitar la **victimización secundaria** (el sufrimiento añadido que padece el menor al tener que repetir su traumática declaración múltiples veces ante la policía, el juez, el fiscal, los médicos forenses y los abogados en un juzgado frío e intimidante), la LOPIVI impulsa la implantación del **Modelo Barnahus (Casa de los Niños)**: - Creado originariamente en Islandia en 1998 y avalado por el Consejo de Europa, es un centro acogedor, amigable y desjudicializado donde todos los profesionales (jueces, fiscales, forenses, policías, psicólogos y trabajadores sociales) acuden al menor bajo un mismo techo. - El menor es entrevistado **una única vez** por un psicólogo forense especializado en una sala adaptada dotada de **cámara Gesell** con circuito cerrado de televisión, mientras el juez, el fiscal y los letrados observan y transmiten preguntas por pinganillo desde una sala contigua. - Esta declaración se graba en soporte audiovisual y adquiere el valor de **prueba preconstituida**, de modo que el menor no tiene que declarar nuevamente en el juicio oral presencial.

---

5. La Intervención del Educador/a Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

En el término municipal de Utrera, la protección a la infancia y la prevención del maltrato y abuso sexual se operativiza de forma rigurosa desde los Servicios Sociales Comunitarios:

```
          CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE MENORES EN UTRERA
=========================================================================
1. DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN   | Detección en visitas domiciliarias,
                              | hoja SIMIA o derivación escolar (EMAE).
-------------------------------------------------------------------------
2. INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA  | Aplicación baremada de la escala oficial
                              | andaluza VALÓRAME (Orden 30/07/2019).
-------------------------------------------------------------------------
3. INTERVENCIÓN POR GRAVEDAD:
   * RIESGO LEVE / MODERADO   | PIS y PEI ejecutado por el Educador/a
                              | Social en CSSC (Catalina de Perea, 32).
   * RIESGO GRAVE             | Derivación e intervención directa con
                              | Equipo de Tratamiento Familiar (ETF).
   * DESAMPARO                | Propuesta urgente de asunción de tutela
                              | a la Delegación Territorial en Sevilla.
-------------------------------------------------------------------------
4. TRABAJO EN RED             | EMAE, centros de salud, ERACIS+ (Tinte)
                              | y pedanías (Guadalema, Trajano, Pinzón).
=========================================================================
```

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Evaluación y Diagnóstico con el Instrumento VALÓRAME**:
   - El Educador Social y el Trabajador Social realizan la investigación diagnóstica mediante visitas domiciliarias no anunciadas, entrevistas a padres y niños y contraste con colegios y pediatras.
   - Aplican los criterios de la **Orden de 30 de julio de 2019 (VALÓRAME)** para cuantificar objetivamente la gravedad de las tipologías de negligencia, maltrato físico o abuso sexual.
3. **Ejecución del Proyecto Educativo Individualizado (PEI)**: En situaciones de riesgo leve o moderado, el Educador Social trabaja en el propio hábitat doméstico la mejora de competencias parentales, rutinas de higiene y afecto cálido.
4. **Coordinación e Intervención en el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**:
5. Al amparo del **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, el Educador Social municipal interviene de forma intensiva con familias en situación de **riesgo grave de desprotección**, aplicando terapias familiares socioeducativas orientadas a erradicar el maltrato y evitar la retirada cautelar del menor.
6. Si se detecta **abuso sexual intrafamiliar**, la prioridad absoluta es la seguridad física del menor: se tramita la orden judicial de alejamiento del agresor o, en su defecto, la propuesta urgente de **desamparo y acogimiento de urgencia**.
7. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
8. Coordinación permanente con los colegios (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero, CEIP Al-Ándalus, CEIP Coca de la Piñera**) e institutos (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**).
9. El absentismo escolar actúa con frecuencia como síntoma encubridor de negligencia grave o maltrato intrafamiliar. El Educador del EMAE interviene en el hogar familiar para esclarecer la raíz de las ausencias reiteradas.
10. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (ERACIS+) y Pedanías**:
11. En la **Barriada El Tinte**, en el marco del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas, despliegue de campañas de sensibilización comunitaria sobre buen trato infantil y prevención del abuso sexual en redes sociales (*grooming* y ciberacoso).
12. Cobertura técnica descentralizada en las pedanías utreranas (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), garantizando que las situaciones de desprotección infantil en el entorno rural sean detectadas e intervenidas con idéntico rigor y celeridad que en el casco urbano.

---

6. Secciones Pedagógicas de Cierre Obligatorias

A. Datos de Examen (25 Ítems de Memorización Clave)

1. **Artículo 3 de la Convención de 1989**: Consagra el principio del **interés superior del menor** como norma primordial en todas las actuaciones.
2. **Artículo 19 de la CDN**: Obliga a proteger al niño contra toda forma de violencia, maltrato o abuso, incluido el sexual.
3. **Convenio de Lanzarote (2007)**: Tratado del Consejo de Europa para la protección de menores contra la explotación y el abuso sexual.
4. **Definición legal de Riesgo (art. 17 LOPJM)**: Perjuicio en el desarrollo del menor que **no alcanza la gravedad para justificar la separación familiar** (competencia municipal).
5. **Definición legal de Desamparo (art. 18 LOPJM)**: Incumplimiento de deberes de protección que priva de asistencia moral o material, con **asunción automática de la tutela por la Entidad Pública** (competencia autonómica).
6. **Prioridad del acogimiento familiar (Ley 26/2015)**: Prevalece siempre sobre el residencial; prohibición preferente de ingreso en centros para menores de 3 y 6 años.
7. **Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI)**: Ley pionera de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
8. **Deber de comunicación (art. 16 LOPIVI)**: Obligación inmediata de denunciar para profesionales de servicios sociales, sanidad y educación (prevalece sobre secreto profesional).
9. **Coordinador de bienestar y protección (art. 34 LOPIVI)**: Figura obligatoria en todos los centros educativos de Primaria y Secundaria.
10. **Prescripción de delitos graves contra menores (art. 132 CP ex LOPIVI)**: El cómputo de la prescripción **no se inicia hasta que la víctima cumple 35 años de edad**.
11. **Prueba preconstituida obligatoria (LOPIVI)**: Preceptiva en menores de 14 años o con discapacidad para evitar la victimización secundaria.
12. **Registro Central de Delincuentes Sexuales (art. 57 LOPIVI)**: Certificado negativo obligatorio para trabajar con menores.
13. **Edad legal de consentimiento sexual en España**: **16 años cumplidos** (fijada por la Ley Orgánica 1/2015).
14. **Tipología más frecuente en Servicios Sociales**: La **negligencia o abandono** físico/cognitivo (más del 60% de los casos).
15. **Síndrome del Niño Zarandeado**: Traumatismo encefálico por sacudida violenta con hemorragias retinianas y subdurales en lactantes.
16. **Violencia Vicaria**: Violencia de género ejercida sobre los hijos para infligir daño psicológico a la madre.
17. **Sexualización patológica precoz**: Indicador conductual cardinal de abuso sexual (juegos o dibujos explícitos impropios del estadio evolutivo).
18. **Grooming (art. 183 ter CP)**: Delito de captación y ciberacoso sexual a menores a través de medios telemáticos.
19. **La regla de Kiko del Consejo de Europa**: *"Mi cuerpo es mío"*; prevención corporal y diferenciación de secretos buenos y malos.
20. **Modelo Barnahus (Casa de los Niños)**: Dispositivo integral islandés donde justicia, policía, sanidad y psicología atienden al menor en una sola entrevista.
21. **Sistema SIMIA**: Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (hoja de notificación).

22. **Ley 4/2021 de Andalucía**: Ley matriz autonómica de Infancia y Adolescencia.
23. **Decreto 100/2022 de Andalucía**: Regula el programa y funcionamiento de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF).
24. **Orden de 30 de julio de 2019 (VALÓRAME)**: Instrumento oficial andaluz baremado para evaluar la gravedad de riesgo y desprotección.
25. **Artículo 262 de la LECrim**: Obligación de denunciar delitos públicos para quienes los conozcan por su cargo o profesión.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
========================================================================
                    MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN
========================================================================
* INTERNACIONAL : Convención 1989 (Arts. 3, 19, 34) | Convenio Lanzarote 2007.
* ESTATAL       : * LOPJM 1/1996 (Reformas 2015): RIESGO (Local) vs.
                    DESAMPARO (Tutela Autonómica) | Acogimiento familiar prioritario.
                  * LOPIVI 8/2021: Deber denuncia (Art. 16) | Coordinador Bienestar |
                    Prescripción a los 35 años (Art. 132 CP) | Prueba Preconstituida |
                    Registro Delincuentes Sexuales (Art. 57).
                  * CÓDIGO PENAL: Consentimiento sexual a los 16 AÑOS | Grooming (183 ter).
* ANDALUZ       : Ley 4/2021 | Decreto 100/2022 (ETF) | Orden 30/07/2019 (VALÓRAME).
========================================================================
                     TIPOLOGÍAS DE MALTRATO INFANTIL
========================================================================
1. MALTRATO FÍSICO   : Daño corporal, quemaduras, Síndrome Niño Zarandeado.
2. NEGLIGENCIA       : Desatención básica crónica (Comida, higiene, absentismo).
3. MALTRATO EMOCIONAL: Rechazo, aterrorizar, parentificación, Violencia Vicaria.
4. ABUSO SEXUAL (ASI): Intrafamiliar vs. Extrafamiliar | Con/Sin contacto (Grooming).
                       Indicador clave: Sexualización patológica precoz.
========================================================================
                   PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
========================================================================
* PRIMARIA   : Regla de Kiko ("Mi cuerpo es mío") | Secretos malos | Red seguridad.
* SECUNDARIA : Hoja SIMIA | Deber cualificado denuncia (No hay secreto profesional).
* TERCIARIA  : Modelo BARNAHUS (Cámara Gesell única) | Terapia del trauma.
========================================================================
                  CIRCUITO DE INTERVENCIÓN EN UTRERA
========================================================================
* CSSC (Catalina de Perea): Diagnóstico VALÓRAME -> Riesgo Leve/Moderado (PIS/PEI).
* ETF (Decreto 100/2022)  : Intervención intensiva en Riesgo Grave.
* DESAMPARO               : Propuesta urgente a Delegación Territorial Junta (Sevilla).
* TRABAJO EN RED          : EMAE (absentismo), ERACIS+ (Tinte) y pedanías rurales.
========================================================================
```

C. Trampas del Test (Confusiones Críticas Desarticuladas)

1. **Riesgo vs. Desamparo y sus competencias**:
   Trampa: Considerar que una situación de riesgo justifica la asunción automática de la tutela por la Junta de Andalucía.
   Realidad: El **Riesgo** (art. 17 LOPJM) es de competencia municipal (**Servicios Sociales Comunitarios**) y mantiene al menor en su familia; el **Desamparo** (art. 18 LOPJM) es competencia autonómica y produce la **asunción de la tutela legal y la retirada cautelar del menor**.
2. **Edad de consentimiento sexual legal en España**:
   Trampa: Marcar en un test que la edad de consentimiento sexual en España es de 13 o 14 años.
   Realidad: La Ley Orgánica 1/2015 elevó formalmente la edad legal de consentimiento sexual a los **16 años cumplidos**.

3. **Inicio de la prescripción de abusos sexuales a menores**:
   Trampa: Afirmar que el plazo de prescripción empieza a contar el día en que la víctima cumple los 18 años.
   Realidad: Desde la entrada en vigor de la **LOPIVI 8/2021**, el cómputo de la prescripción para delitos graves contra menores (abuso sexual, trata, lesiones graves) no se inicia hasta que la víctima **cumple 35 años de edad** (art. 132 Código Penal).
4. **Deber de notificación frente a secreto profesional**:
   Trampa: Sostener que un educador social o psicólogo no puede denunciar sospechas de abuso sexual infantil para no violar el secreto profesional.
   Realidad: El artículo 16 de la LOPIVI y el artículo 262 de la LECrim establecen el **deber cualificado de denuncia inmediata**, eximiendo expresamente de la obligación de secreto profesional cuando se trata de proteger la integridad de un menor.
5. **Edad para el acogimiento residencial**:
   Trampa: Creer que un bebé de 2 años puede ingresar directamente en un centro de acogida residencial como medida ordinaria.
   Realidad: La LOPJM (tras la reforma de 2015) prohíbe con carácter general el ingreso en centros residenciales para **menores de 3 años** (y con carácter preferente para menores de 6 años), debiendo aplicarse inexcusablemente el **acogimiento familiar**.
6. **El modelo Barnahus**:
   Trampa: Definir el modelo Barnahus como una cárcel juvenil para agresores sexuales menores de edad.
   Realidad: Barnahus es la **"Casa de los Niños"**, un dispositivo amigable e interdisciplinar para atender y evaluar a niños víctimas de violencia y abuso sexual en una única entrevista bajo cámara Gesell, evitando la victimización secundaria.
7. **La tipología de maltrato más frecuente**:
   Trampa: Pensar que los malos tratos físicos severos o el abuso sexual constituyen los motivos cuantitativamente mayoritarios de apertura de expedientes en Servicios Sociales.
   Realidad: La tipología más prevalente y crónica (más del 60-70% de los casos) es la **negligencia o abandono físico y cognitivo**.

D. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

La articulación del Tema 38 en la práctica técnica del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera se refleja en los siguientes protocolos y programas locales:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Aplicación preceptiva de la escala VALÓRAME**: El Educador Social realiza la valoración diagnóstica baremada de los expedientes de menores derivados por sospecha de desprotección conforme a la Orden de 30 de julio de 2019.
3. **Intervención en Riesgo Leve y Moderado**: Diseño y ejecución del Proyecto Educativo Individualizado (PEI) en el marco del Proyecto de Intervención Social (PIS, art. 34 Ley 9/2016), trabajando en el domicilio de Utrera pautas de nutrición, higiene, asistencia médica y apego seguro.
4. **Coordinación e Intervención con los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**:
5. En situaciones de **riesgo grave** (Decreto 100/2022), el Educador Social del ETF ejecuta intervenciones intensivas y multifamiliares para erradicar pautas de violencia física o negligencia severa, preservando la permanencia del menor.
6. En casos de confirmación de **Abuso Sexual Infantil**, se activa de inmediato el protocolo de emergencia: parte judicial al Juzgado de Guardia de Utrera y propuesta urgente de medida cautelar de desamparo a la Delegación Territorial de la Junta en Sevilla.

7. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
8. Detección de situaciones de desprotección y negligencia encubiertas tras partes de absentismo escolar en colegios (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero**) e institutos (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León**).
9. Coordinación con el **Coordinador de bienestar y protección** de los centros educativos utreranos (ex art. 34 LOPIVI) para el abordaje conjunto de indicadores de maltrato o abuso sexual.
10. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (ERACIS+) y Pedanías**:
11. Talleres comunitarios en la **Barriada El Tinte** sobre parentalidad positiva, prevención de la violencia vicaria y uso seguro de redes sociales (prevención de *grooming* y ciberacoso sexual en jóvenes vulnerables).
12. Cobertura descentralizada de las tres pedanías de Utrera (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), garantizando que las situaciones de maltrato infantil en el entorno rural reciban una respuesta técnica inmediata.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Convención sobre los Derechos del Niño**, adoptada por las Naciones Unidas en 1989 (arts. 3, 19 y 34). *BOE nº 313, de 31/12/1990*.
- **Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote)**, de 25 de octubre de 2007. *BOE nº 274, de 12/11/2010*.
- **Constitución Española de 1978** (artículos 10.2 y 39).
- **Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero**, de Protección Jurídica del Menor (modificada por Ley 26/2015 y Ley Orgánica 8/2015). *BOE nº 15, de 17/01/1996*.
- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio**, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). *BOE nº 134, de 05/06/2021*.
- **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre**, del Código Penal (arts. 132, 173.2, 178, 181, 183 ter, 189 y 226).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. *BOJA nº 149, de 04/08/2021*.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía. *BOJA nº 8, de 13/01/2017*.
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección (ETF). *BOJA nº 111, de 13/06/2022*.
- **Orden de 30 de julio de 2019**, por la que se aprueba el instrumento VALÓRAME. *BOJA nº 150, de 06/08/2019*.
- **Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**, artículo 262.